



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/720/2019
 מס' תיק: 6/166/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפני כבוד המפקחת על רישום מקרקעין
אושרת ארפי מוראי

התובעת: נציגות הבית המשותף ברחוב כצנלסון אהרון 26 פתח תקוה
 ע"י יוגב רווח ודוד ארוילי
 כצנלסון אהרון 26, פתח תקווה

נגד

הנתבע: בורשבסקי גנאדי
 כצנלסון אהרון 26, פתח תקווה

התובע שכנגד: בורשבסקי גנאדי
 כצנלסון אהרון 26, פתח תקווה

נגד

הנתבעים שכנגד: 1. נציגות הבית המשותף ברחוב כצנלסון אהרון 26 פתח תקוה
 ע"י יוגב רווח ודוד ארוילי
 כצנלסון אהרון 26, פתח תקווה

- 2. רווח יוגב
- 3. ארוילי דוד
- 4. אליעז אסנת

פסק דין

1. תביעה ותביעה שכנגד בעניינו של בית הראוי להירשם בית משותף ברחוב אהרון כצנלסון 26 בפתח תקווה, הרשום בפנקס הזכויות חלקה 161 בגוש 6362 (להלן - "הבית המשותף"). הבית המשותף, המורכב ממבנה אחד וכולל 66 דירות, אוכלס בשלהי שנת 2015.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/720/2019
מס' תיק: 6/166/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

2. משטרם נרשם בפנקס הבתים המשותפים חל על הבית המשותף התקנון המצוי הקבוע בתוספת לחוק המקרקעין, תשכ"ט-1969 (להלן - "חוק המקרקעין"), בהתאם להוראת סעיף 77 לחוק.
3. התובעת והנתבעת שכנגד היא נציגות הבית המשותף (להלן - "נציגות הבית המשותף"). הנתבעים שכנגד 2-4 הם חברי נציגות הבית המשותף. הנתבע והתובע שכנגד, גינאדי בורשבסקי, הוא הבעלים של דירת הגג (דירת פנטהאוז), המצויה בקומה ה-17 בבית המשותף (להלן - "בורשבסקי"). בורשבסקי שימש חבר נציגות הבית המשותף במשך כשנה, מחודש יוני 2017 ועד לחודש יולי 2018.
4. בכתב התביעה עתרה נציגות הבית המשותף לחיוב בורשבסקי בתשלום חוב בסך של 4,436 ש"ח, בגין אי תשלום מלוא חלקו בהוצאות החזקה תקינה וניהול הרכוש המשותף בבית המשותף (להלן - "הוצאות החזקה וניהול") לתקופה שמחודש ינואר ועד לחודש דצמבר 2019 (מועד הגשת התביעה). הוצאות אלה כוללות הוצאות החזקה וניהול שוטפות (תשלום חודשי קבוע) וכן הוצאות החזקה וניהול בגין הוצאות מיוחדות בהתאם להחלטות האסיפה הכללית של בעלי הדירות בבית המשותף.
5. בכתב ההגנה לא הכחיש בורשבסקי כי לא שילם החוב הנטען בכתב התביעה. זאת, לדידו, הואיל ונציגות הבית המשותף פועלת שלא בהתאם להוראות חוק המקרקעין לעניין גובה חיוב בעלי הדירות בבית המשותף בחלקם בהוצאות החזקה וניהול, משהנציגות אינה מקיימת החובה המוטלת עליה להציג דוחות כספיים ובעשותה שימוש בכספים הנצברים בקופת הבית המשותף כבשלה. בורשבסקי הוסיף וטען, כי על פי תחשיב שביצע עומד חלקו בהוצאות החזקה וניהול שוטפות בסך של 200 ש"ח לחודש, תחת סך של 480 ש"ח כנדרש על ידי נציגות הבית המשותף.
6. בד בבד עם הגשת כתב ההגנה, הגיש בורשבסקי תביעה שכנגד. במסגרתה עתר בורשבסקי לחיוב נציגות הבית המשותף להעמיד לעיונו המסמכים הבאים: פרוטוקול אסיפה כללית לעניין הסבת חדר דיירים לחדר "גי'מבורי" ואסמכתאות לעניין מלוא התשלומים וההוצאות הכרוכות בהפעלתו, לרבות 3 הצעות מחיר;



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/720/2019
מס' תיק: 6/166/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

פרוטוקול אסיפה כללית לעניין ביצוע עבודות גינון "מאסיביות" בגינת הבית המשותף ואסמכתאות לעניין מלוא התשלומים וההוצאות הכרוכות בהחזקתה, לרבות 3 הצעות מחיר; דפי חשבון של קופת הבית המשותף ממועד פתיחתו ועד למועד מתן פסק הדין; דוחות כספיים מפורטים לשנים 2016-2019; פירוט תקבולים ששילם כל דייר מיום אכלוס הבית המשותף, לרבות העתק הסכמי המכר וגודל כל דירה; כלל הסכמי ההתקשרות עם נותני שירותים בבית המשותף, הזמנות וחשבוניות של מלוא ההוצאות. בנוסף, עתר בורשבסקי להורות לנציגות הבית המשותף לגבות הוצאות הפעלת מעלית שבת אך מבעלי הדירות הדורשים הפעלתה, בהתאם להוראת סעיף 59ז(ד) לחוק המקרקעין.

7. בכתב ההגנה לתביעה שכנגד הכחישה נציגות הבית המשותף טענות בורשבסקי. לדידה, היא העמידה ומעמידה לעיון בורשבסקי מלוא ספרי נציגות הבית המשותף בכל עת. עוד כנטען, בכל שנה מוצג במהלך האסיפה כללית דוח כספי שנתי וניתנת לכל דייר האפשרות לעיין בספרי נציגות הבית המשותף, כפי שנמסר לבורשבסקי מספר רב של פעמים. חלקן של הדירות בהוצאות החזקה וניהול נקבע בהחלטת האסיפה הכללית בהתאם להוראות חוק המקרקעין, בתוספת 20% בגין הוצאות שאינן קבועות. בתוך כך, טענה נציגות הבית המשותף כי ביוזמתה התקיימה בעבר פגישת גישור עם בורשבסקי, בהובלת שני בעלי דירות ניטרליים בבית המשותף, לעמוד על תלונות בורשבסקי וטרוניותיו, ואף הוצע לו להימנות עם חברי נציגות הבית המשותף. כהונתו כחבר נציגות הבית לוותה בהתנגדויות תכופות מצדו, חילוקי דעות ואי הסכמה, אשר הביאו להדחתו מתפקידו בהחלטת האסיפה הכללית. אשר לשינוי מנגנון הגביה בגין הוצאות הפעלת מעלית שבת, טענה נציגות הבית המשותף כי מרבית בעלי הדירות הסכימו שלא תיעשה גביה מיוחדת.

8. בדיון שהתקיים לפניי היום שבו הצדדים על טענותיהם בכתבי הטענות. בתוך כך, הוסיפה נציגות הבית המשותף ועתרה לחיוב בורשבסקי בתשלום מלוא חלקו בהוצאות החזקה וניהול לתקופה שממועד הגשת התביעה ועד למועד מתן פסק הדין.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/720/2019
מס' תיק: 6/166/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

9. קודם לדיון ולהכרעה במחלוקות מושא התביעות שלפניי, הנני להורות על מחיקת התביעה שכנגד נגד הנתבעים שכנגד 2-4, חברי נציגות הבית המשותף, בהעדר עילת תביעה נגדם. טענות בורשבסקי בתביעה שכנגד ענינן הפרת חובות המוטלות על נציגות הבית המשותף, אישיות משפטית נפרדת הכשרה לזכויות לחובות. אין בתביעה שכנגד טענות לפעילות הנתבעים 2-4 בחריגה מסמכות או ברשלנות רבתי, מכוחן חבים המה בחבות אישית לתוצאות מעשיהם.

10. אפנה, אפוא, לבחון טענות הצדדים במחלוקות שניטשו ביניהם, כסדרן.

תשלום הוצאות החזקה וניהול

11. בהתאם להוראות חוק המקרקעין, הופקד ניהול הבית המשותף בידי שני מוסדות, האסיפה הכללית ונציגות הבית המשותף. האסיפה הכללית, הכוללת את בעלי הדירות בבית המשותף, אחראית לקבוע הכללים על פיהם ינוהל הבית המשותף. כך, כפי שמורנו הוראת סעיף 5(א) לתקנון המצוי שבתוספת לחוק המקרקעין (להלן - "התקנון המצוי"), לאמור:

"בעלי הדירות יקיימו אחת לשנה אסיפה כללית לשם קביעת דרכי ניהולו של הרכוש המשותף והשימוש בו, קביעת ההוצאות הכרוכות בכך, מינוי נציגות, אישור החשבונות והסדר העניינים האחרים הנובעים מהשכנות בבית המשותף."

נציגות הבית המשותף אחראית ליישום כללים אלה, בבחינת הזרוע המבצעת של החלטות האסיפה הכללית. זאת, כפי שמורנו הוראת סעיף 65 לחוק המקרקעין, לפיה "לכל בית משותף תהיה נציגות לשם ניהול עניני הבית המשותף". הוראת סעיף 69 לחוק המקרקעין מוסיפה ומורנו, כי "הנציגות תשמש מורשה של כל בעלי הדירות בכל ענין הנוגע להחזקתו התקינה ולניהולו של הבית המשותף, והיא זכאית בעניינים אלה להתקשר בחוזים ולהיות צד בכל הליך משפטי ובכל משא ומתן בשם כל בעלי הדירות."



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/720/2019
מס' תיק: 6/166/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

12. הוראת סעיף 58(א) לחוק המקרקעין מסדירה החובה החלה על כל בעל דירה בבית משותף לשלם חלקו בהוצאות הדרושות להחזקתו התקינה ולניהולו של הרכוש המשותף, כך על פי לשונה:

"בעל דירה חייב להשתתף בהוצאות הדרושות להחזקתו התקינה ולניהולו של הרכוש המשותף ולהבטחת השירותים המחוייבים על פי דין או המקובלים על פי הנוהג, לפי יחס שטח רצפת דירתו אל שטח הרצפה של כל הדירות שבבית המשותף, זולת אם נקבע בתקנון שיעור השתתפות אחר. לענין זה, 'החזקה תקינה' - שמירה על מצבו של הרכוש המשותף כפי שהיה בעת גמר הבניה, לרבות שיפורים שבוצעו בו לאחר מכן בהסכמת בעלי הדירות."

13. בהתאם להוראת סעיף 58(א) לחוק המקרקעין, חייב כל בעל דירה בבית משותף לשלם חלקו בהוצאות מסוג אלה הדרושות להחזקה תקינה ולניהול הרכוש המשותף בבית המשותף ולהבטחת שירותים המחוייבים על פי דין או המקובלים על פי הנוהג. אשר לשיעור הוצאות אלה, יישא בעל דירה בבית המשותף בחלקו היחסי הנגזר מיחס שטח רצפת הדירה לשטח הרצפה של כל הדירות בבית המשותף, זולת אם נקבע בתקנון שיעור השתתפות אחר. בהתקיים תנאים אלה, קמה חובה מוחלטת בת אכיפה, שאינה נתונה לשיקול דעתו של בעל הדירה, החלה על כל בעל דירה בבית משותף. תכליתה, להבטיח שלא תיפגע הקופה המשותפת, ובתוך כך בעלי הדירות האחרים בבית המשותף המשלמים חלקם בהוצאות שנועדו להבטיח ניהולו התקין של הבית המשותף והחזקתו (ראו גם: רע"א 294/87 שלום נ' נציגות הבית המשותף ברחוב בן יהודה 2 ירושלים, פורסם ב"נבו" (28.10.1987) (להלן - עניין שלום); ע"א (מחוזי ת"א) 204/79 ויזר נ' נציגות הבית המשותף רחוב חן 14 פתח תקווה, פורסם ב"נבו" (31.12.1979); ע"א (מחוזי ב"ש) 1133/03 קבלו נ' נציגות הבית המשותף סלבי זכריה, פורסם ב"נבו" (17.5.2004); ע"א (מחוזי י-ם) 57539-06-14 וינוגרד נ' נציגות הבית המשותף ברחוב עוזיאל 89 ירושלים, פורסם ב"נבו" (16.11.2014) (להלן - עניין וינוגרד)). אוסיף כי חובה זו קמה מכוח הזכות הקניינית של כל בעל דירה בחלק בלתי מסוים ברכוש המשותף בבית המשותף. בצידה של זכות קניינית זו ברכוש



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/720/2019
מס' תיק: 6/166/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

המשותף - אמור מולה - החובה לשאת במלוא ההוצאות הדרושות להחזקתו
התקינה של הרכוש המשותף בבית המשותף ולניהולו.

14. בהתאם להוראת סעיף 5 לתקנון המצוי, האסיפה הכללית היא המוסד המוסמך
לקבוע תקציב ההוצאות הדרושות להחזקת הבית המשותף ולניהולו. חלקו של
בעל דירה בהוצאות אלה יהא בהתאם להוראת סעיף 58(א) לחוק המקרקעין.
החלטת האסיפה הכללית תתקבל בהתאם להוראות התקנון המצוי, לרבות לעניין
אופן כינוס האסיפה, המניין החוקי בה ודרך קבלת ההחלטות. עוד מורנו הוראת
סעיף 12 לתקנון המצוי, כי החלטות האסיפה הכללית יתקבלו ברוב דעות, וכי
החלטה המטילה על בעל דירה חובות או תשלומים מסוג או בשיעור שלא פורשו
בחוק המקרקעין או בתקנון המצוי, לא יהיה לה תוקף לגבי אותו בעל דירה אלא
אם הסכים לה.

15. נציגות הבית המשותף היא שלוחה של כל בעלי הדירות בבית המשותף, בכל הנוגע
להחזקה תקינה של הרכוש המשותף ולניהולו. בכלל זאת, אמונה נציגות הבית
המשותף על גביית חלקם של בעלי דירות בבית המשותף בהוצאות הדרושות
להחזקה וניהול הרכוש המשותף כפי שנקבעו על ידי האסיפה הכללית, בהתאם
להוראת סעיף 58(א) לחוק המקרקעין.

16. ככל שבעל דירה בבית משותף סבור כי נציגות בית משותף אינה מקיימת חובותיה
הקשורות בהחזקת הרכוש המשותף ובניהולו, רשאי הוא לפעול בעניין זה מול
מוסדות הבית המשותף, לאמור נציגות הבית המשותף והאסיפה הכללית של בעלי
הדירות בבית המשותף, בהתאם להוראות הדין. בתוך כך, רשאי בעל דירה להגיש
תביעה מתאימה למפקח על רישום מקרקעין, ככל שמצא כי חרף פניה למוסדות
הבית המשותף מפרה נציגות הבית המשותף חובותיה. ברם, אין בטענה להפרת
חובה המוטלת על נציגות הבית המשותף בקשר עם ניהול והחזקת הרכוש המשותף
בבית המשותף, כדי לפטור בעל דירה בבית משותף מקיום חובותיו-הוא לשלם מלוא
חלקו בהוצאות החזקה תקינה וניהול הרכוש המשותף, במועד וכסדרו.

מן הכלל אל הפרט.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/720/2019
מס' תיק: 6/166/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

17. בנסיבות דנן פעלה נציגות הבית המשותף לגביית חלקם של בעלי הדירות בהוצאות החזקה וניהול בהתאם לגודל הדירה, בשים לב כי הבית המשותף כולל, 12 דירות בנות 4 חדרים שגודלן 109 מ"ר, 52 דירות בנות 5 חדרים שגודלן 123.5 מ"ר) ו-2 דירות גג (פנטהאוז) שגודלן 163 מ"ר, עמן נמנית דירת בורשבסקי. התעריף למ"ר עמד על 2.95 ש"ח, ובהתאמה נקבע חלקן של הדירות בהוצאות החזקה וניהול כדלקמן: דירת 4 חדרים - 320 ש"ח, דירת 5 חדרים - 365 ש"ח, ודירת גג (פנטהאוז) - 480 ש"ח. זאת, בהתאם להוראת סעיף 58(א) לחוק המקרקעין. עיון בפרוטוקולים של האסיפה הכללית שהתכנסה בשנים 2016, 2017, 2018 ו-2019, העלה כי לא התקבלה בגדרה החלטה המשנה שיעור חיוב זה של בעלי הדירות בהוצאות החזקה וניהול. בתוך כך, התקבלה, בין היתר, החלטת האסיפה הכללית מיום 18.6.2019, לפיה לצורך גביית הוצאות הדרושות לניהול תביעה משפטית נגד הקבלן ("דוניץ") תיעשה גביה נוספת הכוללת תשלום חד פעמי של 10% מסכום הוצאות החזקה וניהול השוטפות ("מיסי הוועד"), והעלאת גובהן של הוצאות אלה ב-10% משנת 2020 (1/ת).

18. אין חולק כי בורשבסקי לא שילם מלוא חלקו בגין הוצאות החזקה וניהול לשנת 2019, וכן לא שילם חלקו בהוצאות אלה לשנת 2020 (נכון למועד הדיון), כלל.

19. לטענת בורשבסקי, יש להעמיד חלקו היחסי בהוצאות החזקה וניהול על סך של 200 ש"ח, כך על פי תחשיב שביצע. לבד מכך כי לא בא כל ביאור ופירוט לתחשיב זה, אין בידי לקבל דרך פעולה זו, הפוגעת בתקינות פעילות מוסדות הבית המשותף ובתוך כך בתקינות פעילות הבית המשותף על רכושו המשותף ומתקניו. ככל שסבור בורשבסקי, בעלים של דירה בבית המשותף, כי הוא נדרש לשלם חלקו בהוצאות החזקה וניהול שלא בהתאם להוראת סעיף 58(א) לחוק המקרקעין, עליו להביא העניין לפני מוסדות הבית המשותף, וככל שאינו נענה רשאי הוא להגיש תביעה מתאימה למפקח על רישום מקרקעין. כלשון כבוד נשיא בית המשפט העליון (דאז), מ' שמגר בפסק הדין שניתן בעניין שלום, לאמור: "תרופתו של מי שטוען כי דרישת תשלום היא מופרזת או כי לא נערכה ביקורת חשבונות כראוי, או כי נפל פגם אחר, היא בפניה לאסיפה הכללית, או בהעדר הסדר מניח את הדעת



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/720/2019
מס' תיק: 6/166/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

אל המפקח הפועל לפי חוק המקרקעין, התשכ"ט-1969. (ראו גם, פסק דינה של כבוד השופטת ת' בזק רפפורט בעניין וינוגרד, פסקה 7 לפסק הדין). אוסיף ואבהיר, כי אין בעל דירה רשאי לפעול באופן חד-צדדי ולקבוע על דעת עצמו חלקו בהוצאות החזקה וניהול הרכוש המשותף כהבנתו-הוא, כפי הנסיבות שלפניי. בכך יהא כדי לערער מוסדות הבית המשותף וגדרי סמכויותיהם כפי שציוונו המחוקק, להבטיח תקינות פעילות הבית המשותף.

20. למותר לציין, כי לא עלה בידי בורשבסקי להניח דעתי מדוע בתקופה בה שימש חבר נציגות הבית המשותף ואף קודם, הוא שילם חלקו בהוצאות החזקה וניהול השוטפות כדרישת הנציגות, וכי אך לאחר שסיים פועלו כאמור בחר לקבוע שיעור חלקו בהוצאות אלה על דעת עצמו. בתוך כך, לא הניח בורשבסקי דעתי מדוע בשמשו חבר נציגות הבית המשותף לא פעל לבדיקה ולשינוי שיעור חלקם של בעלי הדירות בבית המשותף בהוצאות החזקה וניהול, כטענתו לפניי היום. מכל מקום, לא מצאתי כל תימוכין לפניה של בורשבסקי למוסדות הבית המשותף בעניין זה וממילא להחלטת מוסדות אלה בעניין. כך גם לא באה כל תביעה לפני המפקח על רישום מקרקעין להכריע במחלוקת זו שטוען לה בורשבסקי, בעטיה אינו משלם חלקו בהוצאות החזקה וניהול במלואו. התנהלות כאמור אין בידי להתיר.

21. יתרה מזאת, בורשבסקי לא הביא בכתב ההגנה טעמים לאי תשלום חלקו בהוצאות מיוחדות בסך של 1,076 ש"ח, כפי החלטת האסיפה הכללית מיום 18.6.2019, אשר התקבלה ברוב של 31 בעלי דירות מבין 51 הנוכחים באסיפה, לרבות מכוח ייפוי כוח. הוצאות אלה כללו תשלום עבור תביעה משפטית המתנהלת נגד הקבלן שבנה הבית המשותף ("דוניץ").

22. לנוכח האמור לעיל, הנני לקבל התביעה ולהורות חיוב בורשבסקי בתשלום הוצאות החזקה וניהול, כדלקמן:

א. בורשבסקי ישלם לנציגות הבית המשותף סך של 4,436 ש"ח, בגין חלקו בהוצאות החזקה וניהול שוטפות ומיוחדות לשנת 2019. התשלום יבוצע בתוך



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/720/2019
מס' תיק: 6/166/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

30 יום ממועד מתן פסק הדין, אחרת יישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק ממועד מתן פסק הדין ועד למועד מלוא התשלום בפועל.

ב. בורשבסקי ישלם לנציגות הבית המשותף סך של 3,710 ש"ח, בגין חלקו בהוצאות החזקה וניהול לחודשים ינואר עד יולי 2020. התשלום יבוצע בתוך 30 יום ממועד מתן פסק הדין, אחרת יישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק ממועד מתן פסק הדין ועד למועד מלוא התשלום בפועל.

ג. בורשבסקי ישלם לנציגות הבית המשותף חלקו בהוצאות החזקה וניהול מחודש אוגוסט 2020 ואילך, במלואו ובמועד.

עיון בספרי נציגות הבית המשותף

23. בתביעה שכנגד עתר בורשבסקי לחיוב נציגות הבית המשותף להעמיד לעיונו מסמכים שונים, הכוללים פרוטוקולים של אסיפה כללית, הצעות מחיר, דפי חשבון של קופת הבית המשותף, דוחות כספיים מפורטים לשנים 2016-2019, פירוט תקבולים ששילם כל דייר מיום אכלוס הבית המשותף, הסכמי ההתקשרות עם נותני שירותים בבית המשותף, חשבונות וקבלות.

24. הוראת סעיף 16(ג) לתקנון המצוי מורנו כי "בעל דירה רשאי בכל עת סבירה לעיין בפנקס ההכנסות וההוצאות, בחשבונות, בקבלות ובמסמכים הנוגעים להם ובדין וחשבון הכספי." מכוחה של הוראת דין זו חלה חובה על נציגות הבית המשותף להעמיד לעיון בעל דירה בבית מלוא ספרי נציגות הבית המשותף, בכל עת סבירה.

25. בדיון שהתקיים לפניי היום הודה בורשבסקי כי נציגות הבית המשותף העמידה לעיונו ספרי נציגות הבית (פרוטוקול דיון מיום 22.7.2020, עמוד 2 שורות 16-20). ברם, לדידו, נציגות הבית המשותף לא נתנה בידו תשובות מספקות לשאלותיו. נציגות הבית המשותף טענה מצדה, כי היא שבה ומסרה לבורשבסקי, בהזדמנויות רבות, האפשרות העומדת בידו לעיין בכל עת במלוא ספרי נציגות הבית המשותף, לרבות פגישה שהתקיימה בחדר הדיירים שארכה למעלה משעה



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/720/2019
מס' תיק: 6/166/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

במסגרתה עיין בורשבסקי בספרי נציגות הבית המשותף (פרוטוקול דיון מיום 22.7.2020, עמוד 3 שורות 22-33).

26. בנסיבות אלה, הנני לדחות הסעד המבוקש בתביעה שכנגד למתן צו עשה המורה לנציגות הבית המשותף להעמיד לעיון בורשבסקי ספרי נציגות הבית המשותף. זאת, משמצאתי כאמור, כי נציגות הבית המשותף קיימה חובתה בעניין זה. השגות בורשבסקי בעניין פעילות נציגות הבית המשותף, רשאי הוא כאמור להביא לפני האסיפה הכללית של בעלי הדירות לקבלת החלטותיה, בהתאם להוראות חוק המקרקעין. ככל שסבור כי החלטת האסיפה הכללית אינה כדין, רשאי בורשבסקי, ככל בעל דירה, להגיש תביעה מתאימה למפקח על רישום מקרקעין. זאת, לא נעשה במקרה דנן.

הוצאות הפעלת מעלית שבת

27. אין חולק כי בבית המשותף שתי מעליות וכי אחת מהן משמשת בשעות מוגדרות במהלך השבת מעלית שבת.

28. בתביעה שכנגד עתר בורשבסקי להורות לנציגות הבית המשותף לגבות הוצאות הפעלת מעלית שבת אך מבעלי הדירות הדורשים הפעלתה כמעלית שבת.

29. סעיף 59 לחוק המקרקעין קובע הוראות לעניין הפעלת מעלית כמעלית שבת בבית משותף. בתוך כך, מורנו הוראת סעיף 59(ד) לחוק כי "בעלי הדירות הדורשים הפעלת מעלית השבת יישאו בהוצאות החזקתה והפעלתה הנובעות מהפעלת המעלית כמעלית שבת".

30. לטענת נציגות הבית המשותף, בהסכמת מרבית בעלי הדירות בבית המשותף לא מתבצעת גביה נפרדת בגין הוצאות החזקה והפעלה הנובעות מהפעלת מעלית הבית המשותף כמעלית שבת.

31. בהסכמת נציגות הבית המשותף בדיון שהתקיים לפניי היום וכפי הוראות הדין, הנני להורות לנציגות הבית המשותף לבצע חישוב בדבר גובה ההוצאות החודשי



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/720/2019
מס' תיק: 6/166/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בגין החזקה והפעלה של מעלית הבית המשותף כמעלית שבת. נציגות הבית
המשותף תפחית חלקו היחסי של בורשבסקי בהוצאות אלה מחלקו בהוצאות
החזקה וניהול שוטפות, החל מחודש אוגוסט 2020.

32. בנסיבות העניין, הנני להורות כי כל צד יישא בהוצאותיו.

ניתן היום, א' אב תש"פ, 22 יולי 2020, בהעדר הצדדים.

אושרת ארפי מוראי
המפקחת על רישום מקרקעין
פתח תקווה